

LB-NOTE-001 --- Uma conversa sobre Teses, Argumentos e Estratégia

Status: Nota de reflexão

Contexto

Durante a validação conceitual do LexBrain surgiu uma pergunta:

Qual é exatamente o papel do Argumento?

A discussão começou técnica, mas terminou revelando uma importante separação arquitetônica entre conhecimento e estratégia.

A conversa

Duke: Acho que um argumento existe para apoiar uma tese.

Teotônio: Sim, mas não apenas isso. Os argumentos também delimitam o espaço dos contra-argumentos.

Duke: Então eles não apenas aumentam a chance de aceitação da tese. Eles também reduzem as possibilidades de ataque do adversário.

Teotônio: Exatamente. Um processo judicial não é um artigo científico. Existe um adversário inteligente tentando destruir sua construção.

Até então nosso modelo era:

Tese

↑

Argumentos

Mas isso era incompleto.

O argumento possui duas funções:

- fortalecer a tese;
- restringir as alternativas estratégicas do adversário.

O exemplo decisivo

Dois advogados extremamente experientes do mesmo escritório.

Advogado A

Defende petições iniciais minimalistas.

Argumenta que cada argumento revelado entrega informação ao adversário e reduz sua liberdade de manobra futura.

Advogado B

Defende apresentar todos os argumentos possíveis desde a petição inicial.

Argumenta que isso aumenta o convencimento imediato e reduz o risco de omissões.

Quem está certo?

A resposta foi imediata:

Impossível dizer.

Os dois obtêm excelentes resultados.

Logo, a divergência não está na tese nem nos argumentos.

Ela está na estratégia de utilização desses argumentos.

A descoberta

O Argumento é um objeto de conhecimento.

A Estratégia é o plano de utilização dos argumentos.

A estratégia responde:

- quais argumentos utilizar;
- em que ordem;
- em que intensidade;
- em que momento processual;
- antecipando quais reações do adversário.

Ela manipula argumentos.

Ela não cria argumentos.

Consequência para o LexBrain

Tese Jurídica

|

▼

Argumentos

|

▼

Repositório de Conhecimento

|

▼

Estratégia de Utilização

|

▼

Peça Processual

O LexBrain preserva o conhecimento.

O Redator (ou futuro Composer) define a estratégia de utilização desse conhecimento.

Princípio

Sempre que a estratégia puder variar enquanto o conhecimento permanece válido, conhecimento e estratégia devem ser modelados separadamente.

Reflexão final

Talvez a maior descoberta desta conversa seja que o LexBrain não deve decidir qual estratégia é correta.

Seu papel é preservar o melhor conjunto possível de teses e argumentos.

A escolha estratégica pertence ao advogado responsável pelo caso.

Em resumo:

